تركي النايف وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية
Turki AlNaif &Partners
Lawyers &Legal Consultants
TAAP

المستأجر تأخر؟

اعرف مهلتك قبل أي خطوة

- مهلة السداد وموعد الفسخ
- ما يجري عند الإخلال بالعقد
- التوثيق وقيمته كسند تنفيذي

٥ صفحات

اسحب للمتابعة ←

المعلومة ١ من ٣

مهلة السداد والفسخ

المهلة

مهلة السداد تبدأ من تاريخ استحقاق الدفعة: ٣٠ يوماً إذا كانت دورة الأجرة ١٨٠ يوماً فأكثر، و١٥ يوماً إذا كانت أقل.

الفسخ

إذا استمر التأخر بعد انتهاء المهلة ١٥ أو ٣٠ يوماً، يحق للمؤجر فسخ العقد من خلال إيجار، ما لم يتفق الطرفان على مهلة أخرى.

الاتفاق

للطرفين الاتفاق على مهلة سداد مختلفة، لكن من خلال إيجار حتى تكون موثّقة.

تنبيه عملي

افتح عقدك في إيجار وتأكد من دورة السداد وتاريخ الاستحقاق قبل أي إجراء.

TAAP

المعلومة ٢ من ٣

عند الإخلال بالعقد

1

الإشعار

إذا أخلّ أحد الطرفين بالتزاماته ولم يعالج الإخلال خلال ٣٠ يوماً من إشعار عبر إيجار، فللمتضرر طلب الفسخ بحكم من الجهة القضائية المختصة.

2

الضمان

يُعاد مبلغ الضمان للمستأجر خلال ٣٠ يوماً من إخلاء الوحدة، بعد خصم ما ترتب من أضرار أو تلفيات.

3

التبليغ

يوفّر إيجار للمؤجر خدمة تبليغ إلكتروني عن تأخر المستأجر في سداد الدفعات.

تنبيه عملي

المهل مذكورة في العقد الموحّد حالياً، وقد تتغير بتحديثه.

TAAP

المعلومة ٣ من ٣

التوثيق وقيمته

السند

يمكن للمؤجر الاستفادة من العقد الإلكتروني الموحّد الموثّق كسند تنفيذي يسهّل الإجراءات ويختصر مدة التقاضي.

التوثيق

يتم عبر وسيط عقاري معتمد، ثم يقبل الطرفان التوثيق من أبشر أو تطبيق سكني.

الرسوم

يتحمل المؤجر المقابل المالي للتوثيق: ١٢٥ ريالاً عن كل دورة إيجارية في العقد السكني.

تنبيه عملي

العقد الموثّق مسجّل ومثبت لدى إيجار؛ وثّقه من اليوم الأول.

TAAP

الحل

خطواتك العملية

١

راجع عقدك في إيجار: دورة السداد وتاريخ الاستحقاق.

٢

بلّغ عن التأخر عبر خدمة التبليغ في إيجار، وأمهل المستأجر المهلة المحددة.

٣

إذا استمر التأخر بعد المهلة، اطلب الفسخ عبر إيجار ما لم تُتفق مهلة أخرى.

٤

احتفظ بالإيصالات والمراسلات، وقدّم طلب التنفيذ على العقد الموثّق إن أردت تحصيل الأجرة.

إن كان العقد غير موثّق أو فيه شروط خاصة فقد تختلف الإجراءات؛ استشر محامياً قبل أي خطوة.

تحتاج رأياً في حالتك؟

احجز استشارة

WhatsApp +966 56 677 0888

Web taap.sa

Mail info@taap.sa